



GUIDE PRATIQUE DE L'ARBITRAGE CACI

Sommaire

AVERTISSEMENT

INTRODUCTION

PREMIERE PARTIE : LA MISE EN ŒUVRE DE L'ARBITRAGE

1. **La demande d'arbitrage et la réponse à la demande d'arbitrage 8**
 - b. La demande d'arbitrage
 - c. La réponse à la demande d'arbitrage
2. **La constitution du Tribunal arbitral 9**
 - a. La composition du Tribunal arbitral
 - b. Le choix des arbitres
 - c. Indépendance et déontologie de l'arbitre
3. **Les frais de l'arbitrage au stade de la mise en œuvre de la procédure 10**

DEUXIEME PARTIE : L'INSTANCE ARBITRALE

1. **Le déroulement 12**
 - a. La saisine du Tribunal arbitral : la remise du dossier
 - b. La réunion préliminaire : l'établissement de l'acte de mission
 - c. La communication des pièces et conclusions
 - Modalités de la communication
 - Délai de communication
 - d. L'instruction de la cause
 - e. Le délibéré arbitral
2. **Les principes directeurs de l'instance arbitrale 14**
 - a. Le principe du contradictoire
 - b. La règle de l'impartialité

3.	Les pouvoirs du Tribunal arbitral	15
a.	La règle « compétence-compétence » du Tribunal arbitral	
	• Compétence d'apprécier la validité de son investiture	
	• Compétence de vérifier l'étendue de son pouvoir	
b.	Le pouvoir de trancher le litige	
c.	Le pouvoir de rectifier, compléter, interpréter, réviser la sentence arbitrale	
4.	Les modes de preuves devant le Tribunal arbitral	16
5.	Les incidents de procédure	16
a.	Le non-paiement des frais de procédure	
b.	Les contestations relatives à un arbitre	
	• La révocation	
	• La récusation	
c.	Le remplacement d'un arbitre	
6.	La durée de la mission du Tribunal arbitral	18
7.	Les services offerts par la CACI durant l'instance arbitrale	18
a.	Le secrétariat des Tribunaux arbitraux	
b.	La mise à disposition de salles d'audiences	

TROISIEME PARTIE : LA SENTENCE ARBITRALE

1.	les modalités de la sentence	20
2.	le prononcé de la sentence	21
	la notification de la sentence	
3.	Les effets de la sentence	21
4.	les recours contre la sentence	21
c.	les recours interdits	
d.	les recours devant le Tribunal arbitral	
e.	les recours devant la juridiction étatique compétente	

QUATRIEME PARTIE : LES FRAIS D'ARBITRAGE

1.	Les frais d'ouverture de dossier	23
2.	Les frais administratifs	23
3.	Les honoraires des membres du tribunal arbitral	23
4.	Les frais de fonctionnement du tribunal arbitral	23
5.	Le règlement des frais d'arbitrage	24

CINQUIEME PARTIE : LE ROLE DE L'AVOCAT DANS L'INSTANCE ARBITRALE

1.	L'avocat informe et conseille son client	25
2.	L'avocat représente son client	26
3.	L'avocat assiste son client	27

SIXIEME PARTIE : LE ROLE DE LA JURIDICTION ETATIQUE DANS L'INSTANCE ARBITRALE

1.	L'incompétence de la juridiction étatique	29
2.	L'intervention de la juridiction étatique dans la procédure d'arbitrage CACI	29
	- La reconnaissance de la sentence arbitrale	
	- L'exequatur de la sentence CACI	
	- Les recours contre la sentence arbitrale CACI	

SEPTIEMME PARTIE : MODELES D'ACTES ET FORMULAIRES DE PROCEDURE

1.	Modèle de conventions types d'arbitrage CACI.....	30
a.	Clause compromissoire	
b.	Clause compromissoire précédée d'une médiation	
c.	Compromis d'arbitrage	
2.	Formulaire de demande de recouvrement accéléré des créances	35

AVERTISSEMENT

Le guide pratique de l'arbitrage CACI (le « GUIDE 1 ») a pour objet de faciliter l'accès à l'instance arbitrale conduite sous l'égide de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI), aux usagers (parties, avocats, arbitres), par une bonne connaissance et une bonne appropriation des « règles de procédure et d'instruction » de l'arbitrage en les informant sur les grandes étapes que comporte cette procédure de règlement alternatif de litiges.

Ouvrage de promotion de la CACI, le guide pratique de l'arbitrage « le Guide » élaboré par le Secrétariat Général de la CACI est, d'abord, un manuel à l'intention des usagers de la procédure arbitrale, ensuite, des enseignants et étudiants en droit.

Les informations qui sont contenues dans cet ouvrage, sont données à titre indicatif aux utilisateurs.

Le « GUIDE 1 » ne saurait se substituer au Règlement d'arbitrage de la CACI qui constitue le seul instrument applicable à la procédure d'arbitrage CACI, sauf convention contraire des parties, ainsi qu'il est fait mention au point contenu dans l'acte de mission du Tribunal arbitral.

La CACI tient à exprimer sa profonde gratitude à la **Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)**, dont l'appui financier, dans le cadre de la mise en œuvre de la matrice d'actions du projet « Promotion des Reformes Economiques et des Investissements » (ProREI), par l'exécution d'activités de vulgarisation des Modes Alternatifs de Règlement des Litiges, a permis la réalisation de cet important ouvrage.

Le Secrétaire Général

INTRODUCTION

L'arbitrage est un mode volontaire de règlement des litiges. Il est défini par le professeur Charles JARROSSON, comme une « institution par laquelle, un tiers règle le différend qui oppose deux ou plusieurs parties, en exerçant la mission juridictionnelle qui lui a été confiée par **celles-ci** » (**La Notion de l'arbitrage, Paris LG DJ 1987 n°785**).

L'arbitrage se distingue de la notion qu'est : la médiation. Il existe deux différences fondamentales entre l'arbitrage et cette notion.

En effet, alors que l'arbitrage est un mode contentieux, la médiation est un mode amiable de règlement de litiges. L'arbitre, par la sentence arbitrale qu'il prend, tranche le litige qui lui est soumis.

Le médiateur, quant à lui, à travers l'accord de médiation ou le procès-verbal d'échec de la médiation, obtient l'accord des parties ou constate le désaccord de celles-ci. La sentence arbitrale est une décision juridictionnelle, à la différence de l'accord de médiation ou le procès-verbal d'échec de la médiation, qui n'est qu'un acte qui matérialise l'accord ou le désaccord des parties.

L'arbitrage de la CACI est celui qui est conduit sous son égide auquel s'appliquent les dispositions de son Règlement d'arbitrage. Mais l'arbitrage de la CACI, au-delà de l'application de son Règlement d'arbitrage, est spécifique par le service qui accompagne sa mise en œuvre ainsi que son coût raisonnable.

Enfin, l'arbitrage de la CACI est spécifique parce qu'il prend en compte les besoins des utilisateurs face aux exigences du monde des affaires.

C'est pourquoi, il a prévu des procédures particulières, notamment, une procédure accélérée, une procédure de référé arbitrale et une procédure de recouvrement accéléré de créances.

- ◆ La procédure accélérée permet, lorsque l'intérêt du litige est inférieur à cinquante millions (50.000.000) francs CFA, d'obtenir une sentence arbitrale dans un délai maximum de deux (02) mois qui peut, toutefois, être prorogé de deux (02) autres mois.
- ◆ Le référé arbitral permet de prendre des mesures d'urgence avant la constitution d'un Tribunal arbitral ou le déclenchement d'une procédure arbitrale. La sentence arbitrale est rendue 72 heures après la clôture des débats.
- ◆ Le recouvrement accéléré de créances permet d'obtenir, dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours, une sentence arbitrale pour le recouvrement d'une créance certaine, liquide et exigible, résultante d'une

obligation contractuelle ou d'un chèque ou d'un effet de commerce. Toutefois, ces différentes procédures ne peuvent être mise en œuvre sous l'égide de la CACI qu'en vertu d'un contrat doté de la force obligatoire de l'article 1134 du code civil. Ce contrat peut préexister au litige (clause compromissoire CACI) ou être postérieur à la survenance du litige (compromis d'arbitrage CACI).

Le « Guide » sera essentiellement consacré aux grandes étapes de l'arbitrage de la CACI :

- La mise en œuvre de l'arbitrage (I^{ère} Partie) ;
- L'instance arbitrale (II^{ème} Partie) ;
- La sentence arbitrale (III^{ème} Partie) ;
- Les frais d'arbitrage (IV^{ème} Partie) ;
- Le rôle de l'avocat dans l'instance arbitrale (V^{ème} Partie) ;
- Le rôle de la juridiction étatique dans l'instance arbitrale (VI^{ème} Partie).

Le Secrétaire Général

PREMIERE PARTIE : LA MISE EN ŒUVRE DE L'ARBITRAGE

1. La demande d'arbitrage et la réponse à la demande en arbitrage

La mise en œuvre de l'arbitrage est marquée par la demande d'arbitrage et de la réponse à la demande d'arbitrage.

a. La demande d'arbitrage

La demande d'arbitrage est l'acte qui met en œuvre l'arbitrage. La partie qui entend recourir à l'arbitrage adresse une demande au Secrétaire Général de la CACI.

Le dossier qui contient la demande doit être établi en autant d'exemplaires qu'il y a de membres composant le Tribunal arbitral (1 ou 3), le Comité technique (09), de parties adverses, plus un exemplaire pour le Secrétaire Général de la CACI, et être accompagné du paiement des frais d'ouverture de dossier, dont le montant est fixé par le barème en vigueur, au jour de la demande.

Si la demande d'arbitrage n'obéit pas à un formalisme particulier, elle doit cependant contenir des mentions essentielles.

Ces mentions concernent :

- Les parties en litige (notamment les noms, prénoms et adresses précises et récentes) ;
- La convention d'arbitrage ;
- Les faits, les prétentions et les moyens de droit et/ou de faits à l'appui de ces prétentions ;
- L'estimation de la demande si celle-ci ne conclut pas au paiement d'une somme déterminée ;
- La composition et la constitution du Tribunal arbitral.

La date de réception de la demande d'arbitrage constitue la date d'introduction de la procédure d'arbitrage.

La demande d'arbitrage, qui remplit toutes les conditions sus-mentionnées, est enregistrée et notifiée à la partie adverse, dans les plus brefs délais, par le Secrétaire Général de la CACI, qui lui impartit un délai pour y répondre.

b. La réponse à la demande d'arbitrage

A compter de la date de réception de la demande d'arbitrage, la partie adverse dispose d'un délai de dix (10) jours maximum pour adresser sa réponse au Secrétaire Général de la CACI.

La partie adverse peut formuler, dans le même temps, une demande reconventionnelle. Dans ce cas, le demandeur principal, défendeur reconventionnel dispose, également, d'un délai de dix (10) jours pour y répondre.

Ces délais peuvent être prorogés par le Secrétaire Général de la CACI, en cas de nécessité, à la demande des parties.

Le refus de réponse, en présence d'une convention régulière, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre et au déroulement de la procédure.

2. La constitution du tribunal arbitral

a. La composition du tribunal arbitral

La composition du Tribunal arbitral par le choix du nombre d'arbitres relève de la discrétion des parties. Elles peuvent convenir que le Tribunal arbitral sera composé d'un (1) ou de trois (3) arbitres, conformément à la règle de l'imparité.

Les parties peuvent indiquer la composition du Tribunal arbitral dans la convention d'arbitrage ou dans la requête en arbitrage ainsi que dans la réponse.

A défaut, dès la réception de la réponse à la demande en arbitrage ou après le délai de 10 jours imparti au défendeur pour répondre à la demande, la composition du Tribunal arbitral est faite au cours d'une séance de travail entre le Secrétaire Général de la CACI et les parties.

b. Le choix ou la désignation des arbitres

Le choix ou la désignation des arbitres se fait soit par les parties, soit par la CACI.

Ne peuvent être choisies ou désignées comme arbitres, que les personnes remplissant les critères suivants :

- Etre une personne physique ;
- Avoir fait une formation en arbitrage
- Posséder le plein exercice de ses droits civiques ;
- Etre indépendant des parties ;

- Avoir les qualifications et compétences nécessaires pour trancher le litige.
Le Secrétaire Général de la CACI propose aux parties un répertoire d'arbitres compétents et intègres, formés au droit de l'arbitrage et aux instruments de la CACI.

Les parties peuvent choisir ou désigner leur arbitre dans la demande en arbitrage ainsi que dans la réponse à celle-ci.

◆ *Tribunal arbitral avec un arbitre unique*

Les parties choisissent ou désignent, d'un commun accord, l'arbitre unique. A défaut d'accord, le Comité technique de la CACI procède à la nomination de l'arbitre unique.

◆ *Tribunal arbitral à trois arbitres*

Chaque partie désigne un arbitre. En cas de non désignation d'un arbitre par une partie, le comité technique nomme un arbitre pour le compte de cette partie. Le Président du Tribunal arbitral est désigné, d'un commun accord, par les deux co-arbitres désignés. A défaut, le Comité technique de la CACI procède à la nomination du Président du Tribunal arbitral.

c. Indépendance et déontologie de l'arbitre

Chaque arbitre signe une déclaration d'indépendance et d'impartialité. Par ce document, il accepte la mission qui lui est confiée et s'engage à se soumettre au code de conduite et de déontologie des arbitres.

Le Secrétaire Général donne connaissance des déclarations, ainsi signées, aux parties qui disposent d'un délai de dix (10) jours pour formuler leurs observations sur le ou les arbitres désignés. A défaut, le Comité technique de la CACI est saisi par le Secrétariat Général en vue de confirmer le ou les arbitres désignés.

La non confirmation d'un arbitre entraîne la désignation d'un autre selon la même procédure.

3. Les frais de l'arbitrage au stade de la mise en œuvre de la procédure

Les frais d'arbitrage de la CACI, au stade de la mise en œuvre de la procédure, sont uniquement constitués des frais d'ouverture de dossier ou frais d'enregistrement et des provisions prescrites par le Secrétaire Général de la CACI.

Les provisions sont constituées des frais administratifs et des honoraires du ou des arbitres.



“ La mise en œuvre de l'arbitrage est marquée par la demande en arbitrage et de la réponse à la demande en arbitrage. ”

DEUXIEME PARTIE : L'INSTANCE ARBITRALE

1. Le déroulement

Le déroulement de l'instance arbitrale commence avec la saisine du Tribunal arbitral et prend fin par le prononcé de la sentence arbitrale.

a. La saisine du Tribunal arbitral : la remise du dossier

Le Tribunal arbitral est saisi par la requête en arbitrage suivant la convention d'arbitrage. Cependant, le Secrétaire Général ne lui transmet le dossier que lorsque les provisions prescrites par lui sont entièrement payées.

Dès réception du dossier, le Tribunal arbitral convoque les parties à la réunion préliminaire dans les plus brefs délais.

b. La réunion préliminaire : l'établissement de l'acte de mission du Tribunal arbitral

Le Tribunal arbitral convoque les parties à une première audience (la réunion préliminaire), en vue d'élaborer l'acte de mission qui va encadrer son action.

L'acte de mission comprend les points suivants :

- Désignation d'un secrétaire du Tribunal arbitral ;
- Composition du Tribunal arbitral ;
- Constat de la saisine du Tribunal arbitral ;
- Exposé des faits ;
- Exposé des prétentions et des moyens des parties ;
- Lieu de l'arbitrage ;
- Langue de l'arbitrage ;
- Statut d'amiable compositeur du Tribunal arbitral ;
- Droit applicable à la procédure et au fond du litige ;
- Dérogation au Règlement d'arbitrage de la CACI ;
- Calendrier prévisionnel des échanges et audiences ;
- Dispositions diverses.

Sur tous ces points, les parties sont invitées par le Tribunal arbitral à se prononcer.

La réunion préliminaire est sanctionnée par un procès-verbal valant acte de mission, qui est signé par les parties et le Tribunal arbitral.

c. Communication des pièces et conclusions

◆ *Les modalités de la communication des pièces et conclusions*

La requête, les conclusions ainsi que les pièces justificatives doivent être fournis en autant d'exemplaires qu'il y a de membres du tribunal (1 ou 3), du comité technique (09), du secrétariat général (01), de parties adverses.

La requête en arbitrage, la réponse ainsi que la demande reconventionnelle, le cas échéant, sont communiqués par lettre recommandée avec accusé de réception ou par cahier de transmission dûment visé.

Toutes les autres communications, durant la procédure, peuvent être effectuées par tous moyens.

Dans tous les cas, la communication des pièces et conclusions se fait par le biais du Secrétaire Général de la CACI qui se charge de les transmettre aux parties ainsi qu'au Tribunal arbitral dans les délais prescrits par le règlement d'arbitrage ou le calendrier prévisionnel.

◆ *Les délais de communication*

Les délais de communications des conclusions et pièces sont fixés, d'un commun accord, par les parties et le Tribunal arbitral au cours de la réunion préliminaire et indiqués dans le calendrier prévisionnel.

Concernant la réponse à la requête d'arbitrage ainsi que celle à la demande reconventionnelle, le défendeur principal et le défendeur reconventionnel disposent chacun d'un délai de 10 jours pour communiquer leurs réponses (conclusions et pièces). Ce délai peut être prorogé par le Secrétaire Général à la demande de la partie concernée.

d. L'instruction de la cause

L'instruction de la cause est menée par le Tribunal arbitral dans toute sa composition. Celle-ci ne peut être déléguée à l'un de ses membres.

Le Tribunal arbitral instruit la cause par « tous moyens appropriés », en toute impartialité et en toute indépendance.

Les audiences qui se tiennent au cours de l'instruction se déroulent à huis clos, pour respecter le principe de la confidentialité qui s'attache à la procédure.

Elles sont contradictoires et les parties doivent y comparaître en personne ou être représentées par des personnes dûment assermentés ou mandatées. Elles peuvent se faire assister de leurs conseils.

Le refus d'une partie de comparaître n'empêche pas la procédure de se poursuivre.

Lorsque la nature et l'importance du litige l'exige, le Tribunal arbitral peut statuer sur pièces.

Les arbitres ne sont pas les conseils des parties qui les ont choisies, ils n'ont donc pas vocation à les défendre au cours de l'instruction ni du délibéré.

e. Le délibéré arbitral

Après l'audience à l'issue de laquelle les débats ont été déclarés clos, le Tribunal arbitral met l'affaire en délibéré pour sentence être rendue à la date indiquée dans le calendrier prévisionnel.

Aucune demande ne peut plus être formulée ni aucun moyen soulevé sauf si le Tribunal arbitral décide de rouvrir les débats.

Une telle décision du Tribunal arbitral emporte la modification du calendrier prévisionnel et peut avoir une incidence sur la date de la reddition de la sentence.

2. Les principes directeurs de l'instance arbitrale

L'instance arbitrale, comme toute instance, est soumise, dans son déroulement, à des principes stricts qui la gouvernent.

a. Le principe du contradictoire

Le principe du contradictoire résulte du principe de loyauté. Il garantit à chaque partie le droit de prendre connaissance des arguments de fait, de droit et de preuve avancés par la partie adverse. Les parties doivent donc se montrer loyales et diligentes dans la communication de leurs pièces et conclusions.

Le principe du contradictoire est d'autant plus important qu'il constitue un motif d'annulation de la sentence arbitrale, si Tribunal arbitral conduit la procédure d'arbitrage au mépris de son respect.

c. La règle de l'impartialité

Cette règle signifie que l'arbitre doit être capable de traiter les parties de manière égalitaire, sans opinion préconçue, sans préjugement. Il ne doit jamais prendre parti pour l'une ou l'autre des parties, quels que soient les éléments avancés par elles. Sa décision doit être guidée uniquement par l'objectivité.

3. Les pouvoirs du Tribunal arbitral

Les pouvoirs du Tribunal arbitral sont d'ordre juridictionnel.

a. La règle « *compétence-compétence* » du Tribunal arbitral

La règle « compétence-compétence » permet au Tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence. Il vérifie la validité ainsi que l'étendue de son investiture.

Le Tribunal arbitral tire son pouvoir de la convention d'arbitrage (clause compromissoire ou compromis d'arbitrage) qui en fixe les limites. C'est pourquoi, il vérifie que son investiture est conforme à l'objet du litige, tel que cela résulte de ladite convention.

Le Tribunal arbitral statue sur toutes les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel qui sont liées à l'existence, la validité de la convention d'arbitrage.

b. Le pouvoir de trancher le litige

L'arbitre tranche le litige conformément aux règles de droit que les parties choisissent.

Lorsque les parties n'ont pas opéré de choix, le Tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit qu'il estime être appropriées, en tenant compte, le cas échéant, des usages de la vie économique.

Dans tous les cas, le Tribunal arbitral dispose du pouvoir d'instruire la cause par «tous moyens appropriés».

Le pouvoir de trancher en amiable compositeur, c'est-à-dire en équité, est exclusivement et expressément donné par les parties d'un commun accord. A défaut d'obtenir cet accord, le Tribunal arbitral tranche en droit. Les pouvoirs du Tribunal arbitral ne sont donc pas illimités.

c. Le pouvoir de rectifier, compléter, interpréter, réviser la sentence arbitrale

Lorsque le Tribunal arbitral rend sa sentence, sa mission prend fin. Mais ses pouvoirs subsistent jusqu'à l'exécution totale de ladite sentence.

En effet, le Tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie, soit rectifier une erreur matérielle contenue dans la sentence arbitrale soit la compléter s'il a omis de statuer sur un chef de demande, soit encore interpréter la sentence lorsqu'elle présente des difficultés de compréhension évidentes soit aussi la réviser lorsque la partie qui la requiert découvre, après coup, des faits ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.

4. Les modes de preuves devant le Tribunal arbitral

Les preuves devant le Tribunal arbitral s'établissent soit par documents (pièces) produits en annexe ou non des mémoires, soit par témoignage, soit encore par expertise.

La production des preuves se fait, comme les écritures, dans les délais fixés dans le calendrier prévisionnel.

5. Les incidents de procédure

Les incidents de procédure dans un arbitrage CACI sont des événements dont la survenance a pour effet de constituer un obstacle au déroulement normal de l'instance arbitrale.

Lorsque ces obstacles sont levés, la procédure reprend son cours normal et peut s'achever par le prononcé d'une sentence arbitrale.

Ces événements sont au nombre de trois.

a. Le non-paiement des frais de procédure

Après la constitution du Tribunal arbitral, le Secrétaire Général, en tenant compte de l'intérêt du litige, fixe les frais d'arbitrage et prescrit les provisions aux parties. Les parties disposent d'un délai pour s'acquitter chacune de sa quote-part desdites provisions.

Lorsque les provisions prescrites ne sont pas payées dans les délais, et après deux relances ; la procédure est suspendue pour six (06) mois.

Dans l'hypothèse où le non-paiement est le fait d'une seule partie, l'autre partie peut procéder, pour elle, audit paiement afin que la procédure ne soit pas bloquée.

b. Les contestations relatives à un arbitre

◆ La révocation

La révocation est l'acte par lequel les parties décident, d'un commun accord, de mettre fin à la mission de l'arbitre. Elles en informent, immédiatement, par courrier, le Secrétaire Général, qui fait procéder au remplacement de l'arbitre conformément au mode prévu pour la désignation des arbitres.

◆ La récusation

La récusation est la procédure par laquelle, une partie décide de demander qu'il soit mis fin à la mission d'un arbitre, lorsqu'il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance. Dans l'arbitrage CACI, cette procédure fait l'objet d'une demande, particulière, soumise à des conditions, à peine d'irrecevabilité.

Ces conditions sont les suivantes :

La demande doit être adressée au Secrétaire Général de la CACI dans les dix jours de la date à laquelle la requérante a eu connaissance des circonstances qui, selon elle, sont de nature à justifier sa requête.

- La demande doit être accompagnée du paiement de la somme de cinq cent mille (500.000) F CFA, au titre des frais de procédure de récusation.
- Le Secrétaire Général saisit le Comité technique qui dispose d'un délai d'un (01) mois, à compter de sa saisine, pour se prononcer aussi bien sur la recevabilité que sur le bien-fondé de la demande.

c. Le remplacement d'un arbitre

◆ Le remplacement du fait des parties

Chaque partie peut, à tout moment, procéder au remplacement de l'arbitre qu'elle a désigné avant sa confirmation par le Comité technique, le remplacement se fait par simple substitution d'une autre personne.

Lorsque l'arbitre a déjà été confirmé par le Comité technique, il ne peut être que révoqué ou récusé.

◆ Le remplacement du fait d'un arbitre

Le remplacement d'un arbitre peut intervenir à la suite de :

- Une démission ;
- Un décès ;
- Une disparition ;
- Un empêchement absolu pour maladie grave.

◆ Le remplacement du fait du Comité technique de la CACI

Le Comité technique de la CACI peut, d'office, procéder au remplacement d'un arbitre pour les raisons suivantes :

- incapacité manifeste ;
- absence aux travaux du Tribunal arbitral ;
- non-respect du Règlement d'arbitrage ou de la déontologie des arbitres.

Mais le Comité technique peut estimer, qu'en raison de l'état d'avancement de la procédure, bien qu'il existe un des motifs suscités, qu'il n'y a lieu à remplacement. Dans ce cas, le Président du Comité technique ou le Président du Tribunal arbitral met l'arbitre en demeure d'exercer ses fonctions.

En cas de remplacement d'office d'un arbitre, la nomination du remplaçant se fait par le Comité technique sur avis de la partie qui l'a désigné.

Dans tous les autres cas le remplacement se fait dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation de l'arbitre. La procédure se poursuit avec le nouvel arbitre, là où le précédent a cessé d'exercer ses fonctions, sauf si le Tribunal arbitral ou les parties en décide autrement.

6. La durée de la mission du Tribunal arbitral

La mission du Tribunal arbitral prend fin, en principe, au jour du prononcé de la sentence arbitrale.

La durée de cette mission est indiquée dans l'acte de mission des arbitres, en son point consacré au calendrier prévisionnel.

Elle est de :

- Six (06) mois, à compter de la remise du dossier au Tribunal arbitral pour l'arbitrage ordinaire, sauf circonstances exceptionnelles qui pourraient entraîner une prorogation de délais sans que le délai total n'excède douze (12) mois;
- Deux (02) mois, à compter de la réunion préliminaire, pour la procédure accélérée, sans que le délai total n'excède quatre (04) mois ;
- Soixante-douze (72) heures, à compter de la clôture des débats, pour le référé arbitral ;
- Quarante-cinq jours, à compter de la réunion préliminaire, pour le recouvrement accéléré des créances, sauf prorogation de ce délai de quinze (15) jours.

7. Les services offerts par la CACI

a. Le Secrétariat des Tribunaux arbitraux

La CACI met à la disposition des Tribunaux arbitraux, dans le cadre de leur fonctionnement, des agents qui en assurent le Secrétariat. Il s'agit, pour ces agents, d'assurer le Secrétariat des audiences et d'accomplir les actes nécessaires à la bonne conduite de la procédure.

b. La mise à disposition de salles d'audiences

Lorsque les audiences se tiennent à son siège, la CACI met à la disposition des parties, ainsi que des Tribunaux arbitraux, des salles confortables et équipées de toutes les commodités, notamment techniques et technologiques, pour la tenue des audiences.



TROISIEME PARTIE : LA SENTENCE ARBITRALE

1. Les modalités de la sentence arbitrale

◆ Le délai pour rendre la sentence arbitrale

Le tribunal arbitral doit rendre sa sentence dans le délai fixé dans l'acte de mission. Ce délai ne peut excéder six (6) mois, à compter de la date à laquelle le dossier lui a été remis.

◆ La sentence d'accord parties

Lorsque les parties se mettent d'accord, en cours de procédure d'instance, elles peuvent demander au Tribunal arbitral de rendre une sentence d'accord parties. C'est la commune décision des parties, de terminer à l'amiable leur litige, constatée par la Tribunal arbitral.

◆ En cas de pluralité d'arbitres

Lorsque le Tribunal arbitral est composé de trois arbitres, la sentence arbitrale est rendue à la majorité. S'il ne peut se dégager une majorité, le Président du Tribunal arbitral statue alors seul. Si une opinion dissidente est exprimée, celle-ci est jointe au projet de sentence arbitrale à soumettre à l'examen préalable du Comité technique.

◆ La sentence rendue en droit ou en amiable composition

Le Tribunal arbitral rend sa sentence soit en droit soit en amiable composition. Dans cette dernière hypothèse, les parties doivent lui en donner, expressément, le pouvoir.

Dans tous les cas, toute sentence arbitrale rendue doit être motivée.

La sentence arbitrale est rendue en droit lorsque le Tribunal arbitral fonde sa motivation sur les règles de droit choisies par les parties et indiquées dans l'acte de mission.

Lorsque le Tribunal arbitral obtient, expressément des parties, le pouvoir de rendre sa décision non pas sur le fondement du droit mais en se basant sur l'équité, sur la « justice naturelle », la sentence est dite rendue en amiable composition.

Une sentence rendue en amiable composition peut l'être en appliquant les règles de droit. Il appartiendra au Tribunal arbitral de justifier en quoi la décision rendue, en se basant sur le droit, est équitable pour les parties.

NB : Toute sentence arbitrale doit être motivée.

- ◆ L'examen préalable du projet de sentence arbitrale par le Comité technique de la CACI

Toute sentence arbitrale, avant d'être rendue, doit être transmise au Comité technique, par le Secrétaire Générale de la CACI, pour analyse. Le Comité technique fait des observations de forme et de fond qui sont transmises au Tribunal arbitral par le Secrétaire Général.

2. Le prononcé de la sentence

Le Tribunal arbitral rend sa sentence après l'examen de celle-ci par le Comité technique.

Elle est prononcée, au cours d'une audience.

La sentence arbitrale est rendue au siège de l'arbitrage et au jour de sa signature par le Tribunal arbitral et le Secrétaire Général de la CACI.

La sentence arbitrale est notifiée aux parties par le Secrétaire Général, seul habilité à le faire, dans les formes suivantes :

- cahier de transmission dûment visé ;
- lettre recommandée avec accusé de réception.

3. Les effets de la sentence arbitrale

La sentence arbitrale rendue sous l'égide de la CACI est définitive. Elle a l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche et revêt un caractère obligatoire pour les parties. Les parties ne peuvent pas soumettre à nouveau le même litige à un autre Tribunal arbitral ou une juridiction étatique.

4. Les recours contre la sentence arbitrale CACI

a. Les recours interdits

La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel ni de pourvoi en cassation.

b. Le recours devant le Tribunal arbitral

On désigne par voies de recours, l'ensemble des procédures destinées à permettre un nouvel examen de la cause.

Lorsqu'une sentence arbitrale est rendue sous l'égide de la CACI, elle peut faire l'objet d'un recours en révision lorsque la partie qui la requiert découvre, après coup, des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'elle n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. Dans ce cas, le Tribunal arbitral qui a rendu la sentence arbitrale sera saisi, à nouveau, pour un réexamen de la cause. S'il ne peut pas être reconstitué, le Comité technique de la CACI désigne un nouveau Tribunal arbitral.

c. Les recours devant la juridiction étatique compétente

- La tierce opposition

Il s'agit de la tierce opposition qui est une voie de recours extraordinaire ouverte aux personnes qui n'ont été ni parties ni représentées dans une instance. Elle leur permet d'attaquer une décision qui leur fait préjudice et de faire déclarer qu'elle leur est inopposable.

La tierce opposition contre une sentence, rendue sous l'égide de la CACI, est faite devant le juge étatique. Il s'agira de la juridiction qui aurait été compétente pour connaître de l'affaire si l'on n'était pas allé en arbitrage.

- Le recours en annulation de la sentence arbitrale

Ce recours, qui n'est nullement une voie de reformation de la sentence arbitrale, est soumis à une limitation des cas d'ouverture, qui sont de six (06), prévus par l'article 26 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage. Il s'agit :

- lorsque le Tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou suivant une convention d'arbitrage nulle ou expirée ;
- lorsque le Tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ;
- lorsque le Tribunal arbitral a violé l'acte de missions à lui confiées par les parties ;
- lorsque le Tribunal arbitral n'a pas respecté le principe du contradictoire ;
- lorsque le Tribunal arbitral a violé une règle de l'ordre public international ;
- lorsque la sentence arbitrale est dépourvue de motivation.

Cette action doit être intentée dès le prononcé de la sentence arbitrale jusque dans le délai d'un (1) mois à compter de la signification de la sentence exéquatée.

QUATRIEME PARTIE : LES FRAIS D'ARBITRAGE

Les frais d'arbitrage de la CACI comprennent :

1. Les frais d'ouverture de dossier

Les frais d'ouverture de dossier ont un montant fixe qui est de deux cent mille (200.000) francs CFA.

Les frais d'ouverture de dossier sont payables au moment du dépôt de la requête en arbitrage et conditionne l'enregistrement du dossier. Ces frais incombent seulement au requérant et sont non remboursables.

2. Les frais administratifs

Les frais administratifs sont les frais qui couvrent les services de la CACI dans le cadre de l'administration des procédures. Les frais administratifs restent acquis à la CACI quelle que soit l'issue de la procédure (procédure arrivée à son terme ou procédure radiée).

3. Les honoraires des membres du Tribunal arbitral

Les honoraires des membres du Tribunal arbitral sont les sommes payées aux arbitres en contrepartie de la mission effectuée.

4. Les frais de fonctionnement du Tribunal arbitral

Les frais de fonctionnement du Tribunal arbitral comprennent :

- Les frais relatifs à l'audition des témoins (notamment ceux liés au déplacement des témoins) ;
- Les tenues d'audiences (location de salles lorsque les audiences sont tenues en dehors de la CACI) ;
- Le secrétariat des audiences (les honoraires du secrétaire du Tribunal arbitral) ;
- Le transport sur lieux (lorsque le Tribunal arbitral doit se déplacer sur les lieux) ;
- Les honoraires de l'expert désigné par le Tribunal arbitral (lorsqu'en cours de procédure le Tribunal arbitral juge sollicite les éclairages d'un expert) ;
- Les frais de déplacement et de séjour des membres du Tribunal arbitral (lorsque les arbitres résident hors du siège de l'arbitrage).

NB : Les frais administratifs ainsi que les honoraires des arbitres sont fixés conformément au barème annexé au règlement d'arbitrage.
A l'exclusion des frais d'ouverture de dossier, les autres frais sont fixés en rapport avec l'intérêt du litige.

5. Le règlement des frais d'arbitrage

Les frais d'arbitrage sont réglés par les parties en début de procédure (avant la remise du dossier au Tribunal arbitral par le Secrétaire Général).

Les frais d'arbitrage sont, en principe, payés par les parties à parts égales. Cependant, les parties ou le Tribunal arbitral, le cas échéant, peuvent décider d'une autre répartition.



CINQUIEME PARTIE : LE ROLE DE L'AVOCAT DANS L'INSTANCE ARBITRALE

L'Avocat est un auxiliaire de justice qui assiste ou représente son client (personne physique ou morale) devant toutes les juridictions ou organismes juridictionnels ou disciplinaires à l'effet d'assurer sa défense.

Cette posture de l'Avocat, dans l'instance arbitrale, est, à quelques différences près, identique à celle dans toutes instances judiciaires. Elle traduit chacun des rôles qu'a l'Avocat auprès de son client, à savoir : le conseil, la représentation ou l'assistance.

Le choix de l'arbitrage par les parties, comme mode de règlement de leurs litiges éventuels ou nés, a pour effet de dessaisir la juridiction étatique du règlement de ces litiges. La mise en œuvre de l'instance arbitrale se présente donc comme une voie sans aucune possibilité de retour sauf accord des parties qui y ont consenti.

Le caractère obligatoire du recours à l'arbitrage imposera à l'Avocat, qui officie, une posture particulière s'il veut garantir à son client l'efficacité des étapes de la procédure, dans la mise en œuvre du mode de règlement ainsi choisi.

L'Avocat informe et conseille son client (1), il représente son client (2), il assiste son client (3).

1. L'Avocat informe et conseille son client

L'Avocat a un rôle de conseil juridique. A ce titre, il est habilité à donner des avis juridiques sur les règles de procédure arbitrale à toutes les différentes étapes de la procédures (mise en œuvre de l'arbitrage, l'instance arbitrale) et même post arbitrale.

Ainsi, l'Avocat informe son client sur le règlement d'arbitrage, qui est le règlement de procédure qui sera appliquée à la cause, ainsi que sur la procédure d'arbitrage qui sera mise en œuvre.

L'Avocat doit informer son client sur les différentes étapes de la procédure, à savoir :

L'initiative de la mise en œuvre de la procédure d'arbitrage et les frais y relatifs ;

- Le délai de réponse de la requête en arbitrage ;
- La composition (le nombre d'arbitres) et la constitution (le choix des arbitres) du Tribunal arbitral ;
- La tenue de la réunion préliminaire et l'établissement de l'acte de mission du Tribunal arbitral ;

L'existence de frais de procédure, la nécessité du paiement desdits frais qui se font à part égale et la possibilité de les payer en lieu et place de son adversaire en cas de défaillance de celui-ci et de relèvement des honoraires des arbitres à leur demande ;

- La tenue des audiences ;
- La fin de la procédure.

L'Avocat conseille son client sur les décisions à prendre sur tous ces points.

L'Avocat conseille, également, son client sur les pouvoirs à accorder au Tribunal arbitral (statuer en droit ou en amiable composition), en tenant compte de la situation de son client.

L'Avocat conseille, enfin, son client à recourir à un règlement amiable en fonction des contingences du dossier. Dans ce cas, l'Avocat conseillera son client sur la nécessité de faire constater l'accord issu du règlement amiable dans une sentence d'accord-parties, afin de garantir l'exécution dudit accord.

2. L'Avocat représente son client

L'Avocat possède une mission de représentation (ou de "postulation"). Cette mission consiste pour l'Avocat à accomplir, au nom et pour le compte de son client, les actes de procédure. A ce titre, l'Avocat est considéré comme le mandataire ad litem (c'est-à-dire en vue du procès) de son client.

Ce mandat de représentation donné à l'Avocat résulte soit de la signature de la requête en arbitrage soit d'une déclaration écrite (lettre de constitution).

Par le jeu de la représentation, le client élit domicile chez son avocat. En effet, la constitution d'un avocat ou d'un mandataire spécial vaut élection de domicile chez celui-ci, s'il a lui-même un domicile élu ou réel dans le ressort.

- L'Avocat qui représente son client :
- rédige et transige pour le compte du client ;

rédige la demande d'introduction d'instance (la requête en arbitrage) ou la réponse à celle-ci, conformément au Règlement d'arbitrage ou aux textes choisis par les parties ;

assiste aux audiences, accompagné, le cas échéant, de son client.

3. L'Avocat assiste son client

Dans sa mission d'assistance, l'avocat veille au bon respect des droits de son client. L'Avocat est, dans le cadre de cette mission, doté d'un rôle contentieux. Il assiste ce dernier à toutes les étapes de la procédure, de l'introduction de la requête en arbitrage au prononcé de la sentence arbitrale.

En outre, il possède le droit de plaider devant le Tribunal arbitral.

L'Avocat exerce toutes ces missions dans le strict respect des exigences de la procédure d'arbitrage (la célérité, la confidentialité, la loyauté, la collaboration...).

L'Avocat doit donc, afin de garantir le succès de la procédure, veiller à communiquer à son client l'esprit des modes alternatifs de règlement de litiges (MARL), dans le respect des règles ci-dessus. Cela lui incombe au premier chef.

La procédure d'arbitrage est un mode de règlement juridictionnel qui est gouverné par ses règles propres, qui ne sont pas, toujours, celles appliquées aux procédures judiciaires.

L'efficacité dans la procédure d'arbitrage ainsi décrite et la garantie de succès pour son client, obligent l'avocat, qui désire intervenir en cette matière ou qui est sollicité à cet effet, à en maîtriser les règles de son fonctionnement. D'où l'obligation de formation et/ou de renforcement de ses capacités qui s'impose à lui et, il ne peut s'en soustraire.



SIXIEME PARTIE : LE ROLE DE LA JURIDICTION ETATIQUE DANS L'INSTANCE ARBITRALE

1. L'incompétence de la juridiction étatique

Lorsqu'une clause, dans un contrat litigieux, vise, expressément, la CACI, la juridiction étatique saisie du contentieux, si son incompétence est soulevée par l'une des parties au litige, doit se déclarer incompétente au profit de la CACI.

2. L'intervention de la juridiction étatique dans la procédure d'arbitrage CACI

L'intervention de la juridiction étatique dans la procédure d'arbitrage CACI s'exerce dans les quatre (04) cas suivants :

- La reconnaissance de la sentence

La reconnaissance, dans l'arbitrage, vise à reconnaître que la sentence arbitrale est définitive et contraignante et a force de chose jugée. Comme l'ont souligné, à juste titre REDFERN et HUNTER dans l'ouvrage sur l'arbitrage international, la reconnaissance est utilisée comme un bouclier pour bloquer toute tentative de soulever, dans une nouvelle procédure, des questions qui ont déjà été tranchées dans l'arbitrage.

- L'exéquatur de la sentence CACI

Dans ce cas, lorsqu'il est saisi à cet effet, le juge rend une décision d'exéquatur (à la suite de laquelle il est alors apposé la formule exécutoire sur la sentence par le greffier en chef), pour rendre la sentence exécutoire.

- La tierce opposition;
- Le recours en annulation contre la sentence arbitrale CACI

NB : Confère à ce qui a été déjà évoqué sur ces points..

SEPTIEMME PARTIE : MODELES D'ACTES ET FORMULAIRES DE PROCEDURE

1) **Models de conventions d'arbitrage**

a) **Exemple de clause compromissoire ou clause d'arbitrage**

« Tous différends découlant du présent contrat, notamment pour ce qui concerne son interprétation ou son exécution, seront tranchés définitivement selon le règlement d'arbitrage de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI) par un ou trois arbitres nommés conformément à ce règlement ».

b) **Exemple de clause compromissoire précédée d'une médiation**

« Tous différends découlant du présent contrat, notamment pour ce qui concerne son interprétation ou son exécution, seront soumis à la procédure de médiation prévue par le règlement de médiation de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI). En cas d'échec de la médiation, ils seront tranchés définitivement selon le règlement d'arbitrage de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI) par un ou trois arbitres nommés conformément à ce règlement ».

c) **Exemple de compromis d'arbitrage**

(A conclure à la survenance du litige s'il n'existe pas de clause compromissoire dans le contrat)

La partie A (identité complète, adresse postale et contacts représentée par (nom, prénom et fonction)

Et

La partie B (Identité complète, adresse postale et contacts représentée par (nom, prénom et fonction)

Décident de soumettre le différend qui les oppose, né à l'occasion du contrat de (rappeler l'objet du contrat.....), à la procédure d'Arbitrage prévue par le règlement d'Arbitrage de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI).

Cette procédure se déroulera sous l'égide de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI) et sera conduite par (indiquer la composition du tribunal arbitral.....), désigné par les parties.

Fait à Abidjan, le .

Pour le demandeur

Pour défendeur

Le représentant

Le représentant

1) Quelques modèles de demande d'arbitrage

a) Arbitrage ordinaire

b) Recouvrement accéléré de créance

PROCEDURE ACCELEREE DE RECOUVREMENT DES CREANCES

FORMULAIRE DE DEMANDE*

Agissant en qualité de demanderesse

La société

Dénomination :

Forme :

Capital :

Sis à :

représentée par (valable également pour les particuliers)

M./Mme/Mlle :

Fonction :

Nationalité :

Domicile élu :

Adresse :

Tél./Cel. :

Fax :

E-mail :

ayant pour conseil

Maître :

Sis à :

Adresse :

Tél./Cel. :

Fax :

E-mail :

Ci-après désignée la demanderesse

Et

La société

Dénomination :

Forme :

Capital :

Sis à :

représentée par (valable également pour les particuliers)

M./Mme/Mlle :

Fonction :

Nationalité :

Domicile élu :

Adresse :

Tél./Cel. :

Fax :

E-mail :

ayant pour conseil

Maître :

Sis à :

Adresse :

Tél./Cel. :

Fax :

E-mail :

Ci-après désignée la défenderesse

II/ NATURE DE LA CREANCE

1. Montant de la créance (en chiffre et en lettre)

.....
.....
.....

2. Origine de la créance

.....
.....
.....

3. Modalités de remboursements proposés

.....
.....
.....

4. Démarches déjà entreprises

.....
.....
.....
.....

Liste des pièces justificatives de la créance

.....
.....
.....

Fait à Abidjan, le.....

Signature

NB: Ce formulaire est établi en application des dispositions de l'article 2 du règlement de recouvrement des créances.

FORMULAIRE DE REPONSE*

I/ PRESENTATION DES PARTIES

Agissant en qualité de défenderesse

La société

Dénomination :
Forme :
Capital :
Sis à :

représentée par (valable également pour les particuliers)

M./Mme/Mlle :
Fonction :
Nationalité :
Domicile élu :
Adresse :
Tél./Cel. :
Fax :
E-mail :

ayant pour conseil

Maître :
Sis à :
Adresse :

Tél./Cel. :
Fax :
E-mail :

Ci-après désignée la défenderesse

Et

La société

Dénomination :
Forme :
Capital :
Sis à :

représentée par (valable également pour les particuliers)

M./Mme/Mlle :
Fonction :
Nationalité :
Domicile élu :
Adresse :
Tél./Cel. :
Fax :
E-mail :

ayant pour conseil

Maître :
Sis à :
Adresse :
Tél./Cel. :
Fax :
E-mail :

Ci-après désignée la demanderesse

II/ QUALITÉ DE DEBITEUR

1. Sur l'existence de la dette

- ☐ Reconnais l'existence d'une dette
- ☐ Ne reconnais pas l'existence d'une dette

2. Sur le montant de la dette

- ☐ Reconnais le montant de la somme demandée
- ☐ Ne reconnais pas le montant de la somme demandée
- ☐ Reconnais plutôt la somme de.....
.....
.....
.....

3. Sur l'exigibilité de la dette

- ☐ La dette est exigible
- ☐ La dette n'est pas exigible

4. Justificatifs et pièces

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Fait à....., le.....

Signature

NB: Ce formulaire est établi en application des dispositions de l'article 3 du règlement de recouvrement des créances.



SECRETARIAT GENERAL

Immeuble de la chambre de commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire

6, Avenue Joseph Anoma, Plateau

Tel : 225 27 20 30 97 29 \ 27 20 30 97 49

BP 203 Post' Entreprise Abidjan cedex 01

Site web : www.Courarbitrage.ci \ E-mail : caci@cci.ci